

1503057-26.2022.8.26.0407

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av Estados Unidos, 480, ., Jardim das Bandeiras - CEP 17700-000, Fone: (18) 3528-

1817, Osvaldo Cruz-SP - E-mail: osvaldocruzjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503057-26.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 3041787/2022 - DEL.POL.OSVALDO

CRUZ, CD1945-1/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WILLIAM CRISTIAN HERCULINO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006

Aos 25/08/2022, às 10:00h, através do sistema de videoconferência do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Osvaldo Cruz, Comarca de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, presentes o(a) réu(ré) Willian Cristian Herculino, o(a) defensor(a) Dr. Marcelo Aparecido Decúrcio, as testemunhas de acusação Gustavo Aparecido Duarte, Carlos Rogério Ernesto e o Dr. Jess Paul Taves Pires, Promotor de Justiça. Iniciados os trabalhos, estando o(a) réu(ré) ciente de todos os seus direitos, devidamente citado(a) e intimado(a) deste processo. Em seguida, pela defesa foi dito que requer a rejeição da denúncia tendo em vista que os fatos não ocorreram como nela narrados. A seguir pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: Recebo a denúncia de fls.58/60, em face de Willian Cristian Herculino como incurso(a) no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, visto que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP. Ato contínuo, o(a) MM. Juiz(a) determinou o acesso a sala virtual da testemunha Gustavo Aparecido Duarte, a(s) qual(is) foi(ram) inquirida(s), e após, o Promotor de Justiça desistiu o depoimento das testemunhas de acusações Taimis Jandré e Carlos Rogério Ernesto, o que foi

homologado, sendo o réu (ré) interrogado(a). Finda a instrução probatória, passou aos debates orais iniciando-se pelo Ministério Público e após a defesa, a seguir o MM. Juiz proferiu sentença: "Vistos. Dispensado o relatório em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo termo circunstanciado, pelo auto de exibição e apreensão no termo circunstanciado, pelo exame químico-toxicológico e pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O depoimento do agente público, em Juízo, corroborado pela apreensão da droga em seu poder, são suficientes para comprovação de forma segura e robusta a autoria delitiva do réu. Os elementos colhidos em solo policial corroboram as provas produzidas, reforçando-as. O acusado foi interrogado e disse que a droga era para seu consumo. Aliás, nada há nos autos a demonstrar tendência odiosa em incriminar falsamente o réu. Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento dos policiais e sua harmonia com os elementos colhidos em solo policial, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida. Ademais, não há se falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis", isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque "não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relegá-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado" (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388). No mais, não há porque se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continuando sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas. Confira-se: "APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no caso de eventual descumprimento da pena. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena. Considerando as circunstâncias do caso, aplico a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas. Isso visando à prevenção e ressocialização do acusado, porquanto entendo que a pena aplicada cumpre as referidas finalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu WILLIAN CRISTIAN HERCULINO, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias e certidão de honorários ao defensor dativo. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes requereram a renúncia do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: "Homologo a renúncia do prazo recursal, tendo em vista trânsito em julgado ter ocorrido nesta data. A advertência foi feita na própria audiência. Portanto, cumprida a pena desde já, julgo

extinta(s) a(s) punibilidade(s) de WILLIAN CRISTIAN HERCULINO , com qualificação(ões) nos autos, face ao cumprimento integral da pena, com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84. Ausente interesse recursal do autor do fato e do próprio Ministério Público, que opinou pela extinção do feito, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado, procedendo-se às devidas anotações junto ao sistema e comunicações ao IIRGD e TRE e Setor de armas e objetos apreendidos. Nos termos do artigos 524-B e 525, ambos das NSCGJ, determino a destruição do(s) entorpecente(s) apreendido(s) nestes autos, bem como de sua(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova, além de eventual(is) recipiente(s) que porventura o(s) tenha acondicionado(s). Oficie-se à d. Autoridade Policial para as providências necessárias, servindo o presente, por cópia, como ofício. Após, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Eu, (Heloisa Helena Vidoti), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Réu(ré):

Testemunhas: